

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5111867-98.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: MARIA ALICE DIAS CANTELMO ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE ITABORAÍ

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO IMPUGNADA NÃO PERMITE A REMESSA À SEGUNDA INSTÂNCIA DE RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA EXTINTIVA. ENUNCIADO 18 TRRJ E ART. 19 RITRRJ. SEGURANÇA CONCEDIDA DE PLANO - ART. 7º, X, "A" RITRRJ.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **CONCEDER A SEGURANÇA** para determinar que o Juízo de primeiro grau encaminhe às Turmas Recursais os autos principais para análise do recurso interposto. Sem honorários, com esteio no art. 25 da Lei nº 12.016/09. Intimem-se as partes, comunique-se a presente decisão ao impetrado e, após o trânsito em julgado, arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025.

5111867-98.2024.4.02.5101

510015149472 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5111867-98.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: MARIA ALICE DIAS CANTELMO ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE ITABORAÍ

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança tempestivo impetrado em face de decisão proferida pelo Juízo do 1º JEF adjunto de Itaboraí, nos autos principais, que não recebeu recurso inominado interposto de sentença extintiva e não permitiu a remessa do processo à segunda instância para apreciação da tese recursal.

VOTO

Com base no art. 7º, X, "a" do Regimento Interno destas Turmas Recursais, aqui utilizado para julgamento de mandado de segurança, de forma analógica, passo a decidir de plano.

Primeiramente entendo cabível este mandado de segurança já que inexistente recurso previsto em lei em face de decisão que não recebe recurso inominado e que impede sua apreciação pela instância superior.

No mais, conforme Enunciado 18 das Turmas Recursais Federais do Rio de Janeiro:

*" Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição. *Aprovado na Sessão Conjunta realizada em 12/08/2003, e publicado no D.O.E.R.J. de 19/09/2003, pág. 3, Parte III. Nova Redação aprovada na Sessão Conjunta realizada em 09/12/2004, e publicada no D.O.E.R.J. de 14/12/2004, pág. 41, Parte III.*

Também conforme art. 19 do Regimento Interno das Turmas Recursais Federais:

Art. 19. Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal, salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição.

No caso dos autos, a impetração se volta à decisão proferida nos autos principais que não recebeu recurso nominado interposto de sentença extintiva assim transcrito: ... *Deixo de receber o recurso interposto pela parte autora, vez que descabida sua interposição em face de sentença terminativa, nos termos do art. 5º, da Lei n 10259/2001. Dê-se baixa e arquivem-se os autos.*

No entanto, com base no Enunciado 18 acima transcrito e art. 19 do RITRRJ, o recurso seria cabível para impugnar sentença extintiva, desde que pudesse indicar negativa de jurisdição.

Ressalto que a parte autora fez uso do precedente constante do Enunciado 30 das Turmas Recursais Federais conforme petição Evento 35, mas o magistrado manteve sua posição e não permitiu a remessa dos autos principais às Turmas Recursais:

*Enunciado 30 - O exame da admissibilidade do recurso pelo Juizado Especial Federal é provisório, não obstando sua apreciação pela Turma Recursal se a parte interessada o requerer, mediante simples petição nos autos, no prazo previsto em lei para os embargos de declaração. *Aprovado na Sessão Conjunta realizada em 31/10/2003, e publicado no DOERJ de 07/11/2003, pág. 16, Parte III.*

Decisão Evento 37:

Evento 35: Matenho a decisão do ev 33 por seus próprios fundamentos. Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Portanto, entendendo que a análise da existência ou não de negativa de jurisdição deve ser feita em sede de recurso nominado e não em mandado de segurança, e que a decisão do juízo impetrado impede tal conhecimento pela segunda instância, vislumbro a existência de direito líquido e certo no presente caso e o cabimento da concessão da ordem, para determinar o encaminhamento do recurso interposto nos autos principais ao seu julgamento pelas Turmas Recursais, nos termos regimentais.

Pelo exposto, nos termos do art. 7º, X, "a" do Regimento Interno das Turmas Recursais Federais da 2ª Região, VOTO POR CONCEDER A SEGURANÇA para determinar que o Juízo de primeiro grau encaminhe às Turmas Recursais os autos principais para análise do recurso interposto. Sem honorários, com esteio no art. 25 da Lei nº 12.016/09. Intimem-se as partes, comunique-se a presente decisão ao impetrado e, após o trânsito em julgado, arquivem-se.